



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2020 al n. 15553, decisa all'udienza del 1°.2.2022, e vertente

TRA

Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, P.zza Bainsizza 1

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atti notaio, depositata in Cancelleria

RESISTENTE

OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale

CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.6.2020, *Parte_1* si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo in premessa: di essere legalmente separato dalla Sig.ra *Controparte_2* sin dall'anno 2006; di aver previsto in sede di separazione che ognuno avrebbe provveduto a sé stesso, stante la modestia dei redditi di entrambi; di aver presentato domanda di assegno sociale, accolta con decorrenza dal luglio 2006; di aver ricevuto nota dell' *CP_1* dell'8.11.2019, con cui gli era stato comunicato che “... *nel periodo che va dal 01.07.2006 al 30.11.2019, [erano] stati pagati euro 74.335,69 in più sulla Sua pensione catg. AS ... per i seguenti motivi: ratei di prestazione non spettanti per reddito cumulato con il coniuge, con il quale risiede allo stesso indirizzo seppure legalmente separati. Non risultano pertanto perfezionati gli accordi di separazione ...*”; di essersi pertanto visto interrompere, dal mese di dicembre 2019, l'erogazione dell'assegno sociale.

Tanto premesso, eccependo in via preliminare la parziale prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dell' *CP_1*, per la parte anteriore alla data dell'8.11.2009, per maturazione del termine di prescrizione decennale applicabile in tema di indebito, ha sostenuto che, nonostante la comune residenza anagrafica, determinata dalle condizioni di grave indigenza economica, permanessero gli effetti legali del provvedimento giudiziale di separazione, di accertamento del venir meno dell'*affectio coniugalis*; con conseguente irrilevanza del reddito della coniuge separata. Ha in ogni caso eccepito, l'inesigibilità dell'indebito da assegno sociale, in applicazione del principio generale di irripetibilità delle pensioni ex art. 52 L. 88/1989.

Tanto premesso, ha concluso chiedendo di: “*Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 74.335,69 preteso dall' *CP_1* avverso il ricorrente*”.

Si è costituito l' CP_1 , eccependo l'inammissibilità della domanda, per mancata presentazione del ricorso amministrativo. Nel merito, ha sostenuto che fosse onere della parte ricorrente dare prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, in difetto dell'assolvimento del quale, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha altresì evidenziato che in sede di separazione coniugi avevano convenuto allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale. Ha in ogni caso riconosciuto, avuto riguardo alla maturazione del termine decennale di prescrizione, l'estinzione del credito per il periodo anteriore all'8.11.2009. All'udienza del 1°.2.2022, svolta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.

In merito all'eccezione preliminare di "inammissibilità" (*rectius* improponibilità) del ricorso, sollevata dall' CP_1 , è appena il caso di rilevare che il contenzioso che si instaura in seguito alla ricezione di nota di indebito da parte dell' CP_1 è diverso da quello volto al riconoscimento del diritto ad una prestazione a carico dell'Istituto di Previdenza, che presuppone la previa proposizione di una domanda in sede amministrativa, costituente presupposto indefettibile dell'azione in sede giudiziale, la cui mancanza ne determina l'improponibilità. Nel primo caso infatti, il ricorso in sede amministrativa al più potrebbe mirare ad ottenere la revoca in via di autotutela di un provvedimento autonomamente emesso dall' CP_1 , risolvendosi invece l'azione giudiziale in una domanda di accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito.

L'eccezione preliminare dell' CP_1 deve pertanto ritenersi infondata.

Passando all'esame nel merito, deve premettersi che, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995, il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in quanto al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad

integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (inizialmente 65 anni e oggi 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore. La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituali. Si tratta dei redditi personali o coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa l. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, però solo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.

Nel caso di coniugi legalmente separati, rilevano i redditi personali del richiedente.

Tanto chiarito, è bene evidenziare che nel caso in esame l' **CP_1** non ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivallesse ad assenza dello stato bisogno, in quanto implicito riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica, ma ha dato rilievo allo stato di convivenza tra il ricorrente e la coniuge separata; stato di convivenza che il ricorrente non contesta, giustificandone la sussistenza in ragione di una dedotta situazione di indigenza.

Al riguardo è bene evidenziare nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale (v. doc. 1) si legge che *“la casa coniugale condotta in locazione è assegnata alla moglie e che l'altro coniuge se ne allontanerà ... entro due mesi”*. A seguito di domanda per maggiorazione sociale, presentata dal ricorrente in data 9/4/2019, l' **CP_1** ha però

accertato che i coniugi, pur legalmente separati dal 2006, avevano sempre convissuto al medesimo indirizzo presso la casa coniugale, sita in Roma, via Guido Vincon n. 23, senza che in sede di separazione fosse stata prospettata alcuna situazione di indigenza tale da giustificare il mantenimento dello stato di convivenza, nonostante il venir meno dell'*affectio coniugalis*.

Tanto chiarito, in difetto di alcuna offerta di prova in senso contrario, la pacifica sussistenza di una situazione di convivenza, al di là di ogni considerazione sull'eventuale carattere fittizio della separazione, vale a far presumere il venir dello stato di separazione.

Se infatti, ai sensi dell'art. 191 c.c., la comunione dei beni si scioglie per effetto della separazione e, ai sensi dell'art. 154 c.c., la riconciliazione ripristina il regime di comunione originariamente adottato, la pacifica situazione di comune residenza, presso quella che era stata la casa coniugale, è quantomeno significativa della cessazione degli effetti della separazione, configurando un "comportamento non equivoco", "incompatibile con lo stato di separazione" ed anzi dimostrativo quantomeno di una riconciliazione (v. in tal senso art. 157 c.c.).

Per superare tale presunzione, sarebbe stato onere del ricorrente offrire qualche prova in senso contrario, non apprendo sufficiente la mera prospettazione di una situazione di indigenza.

Per quanto osservato, ai fini della sussistenza del requisito reddituale devono considerarsi anche i redditi percepiti dalla coniuge del ricorrente; redditi questi che dunque pacificamente comportano il venir meno del suddetto requisito, con conseguente carattere indebito della erogazione della prestazione assistenziale in oggetto.

Per completezza, avuto riguardo alle difese sviluppate dalla parte ricorrente, deve poi rilevarsi come non sia pertinente l'invocata sanatoria ai sensi dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 (norma secondo cui, "salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti

dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite”), non trovando applicazione, nella materia assistenziale, le disposizioni in tema di irripetibilità dei pagamenti di prestazioni previdenziali di cui all'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991. Infatti, le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale” e, trattandosi di norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate. Sulla base di tali considerazioni, deve rigettarsi la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito, dovendosi solo precisare che, così come riconosciuto dallo stesso CP_1 in sede di memoria, il diritto alla ripetizione sussiste solo a decorrere dall'8.11.2009, stante la pacifica maturazione per il periodo pregresso della prescrizione. Avuto riguardo all'attestazione contenuta nel ricorso introduttivo, circa la sussistenza del relativo requisito reddituale, può dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate al ricorrente a titolo di assegno sociale da parte dell' CP_1 sussiste a decorrere dall'8.11.2009;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Dichiara non ripetibili delle spese di lite.

Roma, 1.2.2022.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Amalia Savignano